

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5079191-97.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

IMPETRANTE: ALINE CORREA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VF DO RIO DE JANEIRO

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VF DO RIO DE JANEIRO

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE REEXPEDIÇÃO DE RPV E DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DOS FATOS PELA PARTE IMPETRANTE. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO PELA CEF ANTES MESMO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. DUPLICIDADE DE CADASTRO DE RPV EXPEDIDA EM DESFAVOR DA UNIÃO. PAGAMENTO REALIZADO E LEVANTADO PELA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA. SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA requerida nestes autos, nos moldes da fundamentação. Sem honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Notifique-se o Juízo impetrado. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2025.

5079191-97.2024.4.02.5101

510014943741 .V4

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5079191-97.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

IMPETRANTE: ALINE CORREA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VF DO RIO DE JANEIRO

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão do Juízo Federal da 5ª Vara Federal do Rio de Janeiro no **evento 95 dos autos nº 0004574-53.2014.4.02.5151**, proferida nos seguintes termos:

***"Evento n.º 90:** Pedido de expedição de nova RPV em razão de estorno do valor consignado no requisitório originário.*

Inicialmente, da análise dos extratos de RPV e das respectivas contas judiciais juntadas no evento nº 93, constata-se ter havido indevida duplicidade de cadastro de requisição de pagamento em favor da autora e em prejuízo da ré União Federal, constando a requisição de pagamento processada sob o nº 5022493-29.2019.4.02.9666, originando a conta judicial nº 13164303-3, bem como a requisição de pagamento processada sob o nº 5032441-92.2019.4.02.9666, que originou a conta judicial nº 13172965-5.

Quanto ao valor depositado na primeira conta judicial acima informada (13164303-3), verifica-se ter havido estorno do integral valor requisitado em 02/06/2021, retornando, portanto, o valor aos cofres públicos, inexistindo prejuízo ao erário.

Já em relação à segunda contra judicial acima informada, consultando o saldo da referida conta, verifica-se que, na data de 16/08/2019, houve o levantamento de todo o saldo existente, isto é, em menos de um mês após seu efetivo depósito.

Dessa forma, não há razão de ordem material que justifique a expedição de novo requisitório, justamente pela ausência de recurso na conta judicial criada para tal finalidade.

*Diante do exposto, **INDEFIRO** o pedido formulado no Evento n.º 90 e **determino** a baixa e o arquivamento dos autos."*

O impetrante argumenta que o Juízo impetrado partiu de premissa equivocada ao asseverar que houve duplicidade de cadastro de RPVs em desfavor da União. Afirma que há duas requisições diversas, sendo que uma delas foi cancelada pelo não levantamento da quantia depositada, com base no art. 2º da Lei nº 13.463/2017. Pede a cassação da decisão e "*o prosseguimento do feito e reexpedição de alvará para levantamento da requisição nº 50224932920194029666, com destaque dos honorários advocatícios*".

O requerimento de tutela de urgência foi indeferido (evento 3, DESPADEC1).

A União manifestou interesse em ingressar no feito (evento 18, DOC1).

O Juízo impetrado prestou informações (evento 19, OFIC1) no seguinte sentido:

"(...) Em resposta ao Ofício n.º 510014513071 (Mandado de Segurança n.º 5079191-97.2024.4.02.5101/RJ), presto as seguintes informações.

Trata-se de pedido de expedição de novo requisitório, em face da devolução aos cofres do Tesouro Nacional da importância inicialmente depositada, nos termos da Lei 13.463/2017.

*No curso originário da ação, as rés **Caixa Econômica Federal** (CEF) e **União Federal** foram condenadas a pagar a ora impetrante o valor de R\$ 3.000,00, de forma pro-rata, consoante o dispositivo da Sentença de Evento n.º 17, tendo sido a ré União Federal também condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, a teor do Acórdão de Evento n.º 49.*

*A **Caixa Econômica Federal** comprovou antecipadamente o cumprimento de sua parte na obrigação de pagar, efetuando o pagamento que lhe era cabível mediante a importância depositada pela Guia de Depósito Judicial de Evento n.º 22, com a correspondente emissão de alvará judicial de Evento n.º 71.*

Ocorrido o trânsito em julgado, a autora promoveu a liquidação da obrigação de pagar, com os cálculos apresentados nos Evento n.º 61, desconsiderando o valor que já havia sido depositado pela CEF.

*Desta feita, quanto ao cumprimento da obrigação de pagar pela 2ª ré, **União Federal**, consistente na diferença entre aquilo que foi liquidado pela autora no Evento n.º 61 e o que já havia sido pago pela CEF no Evento n.º 22, reproduz-se "da análise dos extratos de RPV e das respectivas contas judiciais juntadas no evento nº 93, **constata-se** ter havido **indevida duplicidade** de cadastro de requisição de pagamento em favor da autora e em prejuízo da ré União Federal, constando a requisição de pagamento processada sob o nº 5022493-29.2019.4.02.9666, originando a conta judicial nº 13164303-3, bem como a requisição de pagamento processada sob o nº 5032441-92.2019.4.02.9666, que originou a conta judicial nº 13172965-5. Quanto ao valor depositado na primeira conta judicial acima informada (13164303-3), verifica-se ter havido estorno do integral valor requisitado em 02/06/2021, retornando, portanto, o valor aos cofres públicos, inexistindo prejuízo ao erário. Já em relação à segunda contra judicial acima informada, consultando o saldo da referida conta, verifica-se que, na data de 16/08/2019, houve o levantamento de todo o saldo existente, isto é, em menos de um mês após seu efetivo depósito", razão por que foi indeferido o pedido da impetrante, objetivando o cadastro de nova RPV. Até mesmo porque o valor pago pela CEF não se sujeita à expedição de RPV, como aduz a parte impetrante.*

Era o que me cumpria informar."

O levantamento da quantia paga pela CEF, por sua vez, foi autorizado pelo Juízo impetrado na decisão de evento 71. DESPADEC63:

Determino ao Sr. Gerente da agência **4117** da Caixa Econômica Federal, ou a quem suas vezes fizer, que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, **efetue o pagamento** ao(à) Sr.(ª) **ALINE CORREA DA SILVA (RG nº 20.625.290-0 - CPF nº 111.483.897-76)** da importância de **R\$ 1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais)**, referente ao levantamento **TOTAL** da conta nº **86402493-0**, com seus acréscimos legais, do processo nº **0004574-53.2014.4.02.5151 (2014.51.51.004574-9)**, Ação Juizado Especial Federal, movida por **ALINE CORREA DA SILVA** contra **CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTRO**, tendo a presente determinação judicial força de alvará de levantamento.

Nessa mesma decisão, determinou-se a expedição de RPV em desfavor da União no valor correspondente a 50% do débito principal (danos morais), acrescido dos honorários de sucumbência. A diligência foi regularmente cumprida pela Secretaria do Juízo (evento 77, OUT44):

Requisição Nº: 19510024472

Data Impressão: 17/06/2019

Juízo: RJ005102 - 2º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro
Ação de Execução: 0004574-53.2014.4.02.5151 (0004574-53.2014.4.02.5151)
Ação Originária: 0004574-53.2014.4.02.5151
Originário JEF: Sim
Extra Orçamentária: Não
Total Requisitado (R\$): 1.650,00
Requerido: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
Advogado: EDUARDO DIAS RIBEIRO - CPF: 59334703768 - OAB: RJ162252
Assunto Judicial: 010802 - PIS/PASEP, Organização Político-administrativa / Administração Pública, DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Data do ajuizamento do processo de conhecimento: 27/02/2014
Data do trânsito em julgado do processo de conhecimento:
Data do trânsito em julgado da sentença ou acórdão(JEF): 10/07/2018

Beneficiários

ALINE CORREA DA SILVA / 11148389776

Espécie: RPV - Original

Data Base: 06/2018 Valor Requisitado (Princ. Corrigido + Juros): 1.500,00 (1.500,00 + 0,00)

VALOR LIBERADO

Juros de Mora Fix.no Tit. Executivo: Poupança

Tipo de Despesa: NATUREZA ALIMENTÍCIA - Salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações (11)

Renúncia Valor: Não

Destaque dos Honorários Contratuais: Não

Atualização Monetária: IPCA-E mais Juros de Mora Fix.no Tit. Executivo

Honorários

EDUARDO DIAS RIBEIRO / 59334703768

Espécie: RPV - Original

Tipo Honorário: Honorários de Sucumbência

Data Base: 06/2018 Valor Requisitado (Princ. Corrigido + Juros): 150,00 (150,00 + 0,00)

VALOR LIBERADO

Juros de Mora Fix.no Tit. Executivo: Poupança

Tipo de Despesa: NATUREZA ALIMENTÍCIA - Salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações (11)

Renúncia Valor: Não

Atualização Monetária: IPCA-E mais Juros de Mora Fix.no Tit. Executivo

Na sequência, a requisição foi enviada ao TRF2 e, por razões desconhecidas, houve duplicidade de autuação no sistema, que gerou os processos nº 5032441-92.2019.4.02.9666 e nº 5032442-77.2019.4.02.9666. Essa informação é facilmente extraída da certidão de processamento de evento 78, OUT45:

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO

Certifico o envio da requisição de pagamento nº 19510024472 ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do processo 0004574-53.2014.4.02.5151, transmitida em 14/06/2019 17:31:24. A requisição foi processada e autuada no Tribunal sob o(s) número(s) 5032441-92.2019.4.02.9666, 5032442-77.2019.4.02.9666

RIO DE JANEIRO, 17 de junho de 2019

2º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro

Da análise dos extratos de evento 93, EXTR1 e evento 93, EXTR2, verifica-se que a requisição autuada sob o nº 5022493-29.2019.4.02.9666 foi paga em 24/05/2019, no valor de R\$ 1.900,59, depositado na conta 131643033. Não tendo a quantia sido levantada, a RPV foi cancelada em 02/06/2021 com fundamento no art. 2º da Lei nº 13.463/2017.

O pagamento da RPV autuada sob o nº 5032441-92.2019.4.02.9666, por outro lado, foi realizado em 22/07/2019, no montante de R\$ 1.645,12, creditado na conta 131729655. De acordo com os movimentos registrados no extrato de evento 93, EXTR4, essa quantia foi levantada em 16/08/2019.

Feitas essas considerações, conclui-se que a obrigação de pagar imposta à CEF foi cumprida no evento 22, OUT12, enquanto o débito de responsabilidade da União foi objeto da requisição nº 5032441-92.2019.4.02.9666, devidamente adimplida (evento 93, EXTR4).

Nesse contexto, tendo os ambos os réus cumprido a obrigação de pagar imposta no título judicial, reputa-se descabida a pretensão de expedição de nova RPV nos moldes requeridos pelo impetrante.

Inviável, da mesma forma, falar em reserva de honorários contratuais.

Pelo exposto, não sendo o ato impugnado eivado de teratologia, VOTO POR DENEGAR A SEGURANÇA requerida nestes autos, nos moldes da fundamentação. Sem honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Notifique-se o Juízo impetrado. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

5079191-97.2024.4.02.5101

510014943740 .V25